

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 512 del 30/12/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 222 del 30/12/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e Determinazione a contrarre per la realizzazione di un Sistema Informatico Territoriale comunale e Geoportale integrato SIT-WebGis in dotazione all'ufficio tecnico comunale - Società di Servizi di Ingegneria Integrata Voci-Paone srl -

LOTTO CIG: ZE434A8333 IMPEGNO: 430 INTERVENTO: Cap. 1083 – Cod. 0108202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il percorso di riforma dell'amministrazione pubblica ha avviato dei processi di decentramento e di semplificazione volti al miglioramento dell'azione della P.A. in termini di efficacia, aumento dell'incisività dell'azione amministrativa, efficienza, contenimento dei costi di funzionamento delle amministrazioni e riduzione dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle attività e di trasparenza, con la visibilità e la possibilità del controllo dell'azione pubblica da parte degli utenti;
- si vuole qualificare il ruolo di governo del Comune, per adeguarlo alle nuove esigenze della società e consentirgli di favorire ed anticipare le innovazioni, per finalizzarle all'erogazione di servizi a contenuto qualitativo sempre più alto ed al compimento di una giusta e trasparente gestione amministrativa; per questo motivo occorre operare nella razionalizzazione organizzativa dei Servizi comunali, svolgendo attività di analisi e diagnosi attraverso l'interazione di tutti gli attori coinvolti ai diversi livelli, per giungere ad una precisa comprensione e ottimizzazione dell'attuale sistema organizzativo;
- il Comune esercita la pianificazione del suo territorio di competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale, e perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;
 - b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico e sismico;
 - c) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti ed il recupero dei siti compromessi;
 - d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
 - e) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse;
 - f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
- l'Amministrazione Comunale di Squillace intende dotarsi di un moderno S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) e del Geoportale per la gestione delle informazioni territoriali, infatti il S.I.T. costituisce un supporto indispensabile alle decisioni in fase di analisi, pianificazione e gestione del territorio in tutte le sue complessità;
- il S.I.T. Comunale favorisce le politiche di E-Government che prevedono nelle linee guida il coinvolgimento, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali ed il miglioramento dei rapporti diretti con i cittadini e le imprese;

Rilevato che:

- una volta attuato, il S.I.T. potrà essere implementato dai diversi settori dell'amministrazione comunale in maniera tale da gestire in modo sinergico le trasformazioni del territorio, le attività di controllo e l'erogazione di servizi operando anche una semplificazione delle procedure interne e di quelle regolanti i rapporti con il cittadino;
- l'utilizzo del sistema Informativo Territoriale, nelle attività di pianificazione, permette la lettura contestuale di più informazioni garantendo la valutazione completa e complessa delle scelte e consentendo il monitoraggio e l'aggiornamento delle trasformazioni del territorio;

Considerato che al fine dell'espletamento delle varie attività pertinenti le pratiche urbanistiche ed edilizie, risulta importante avere informazioni certe ed aggiornate legate al territorio, nonché avere a disposizione il

rilevamento e l'archiviazione dei flussi informativi che hanno dato origine alle attività esistenti nel territorio al fine di rendere più efficace la conoscenza che l'operatore pubblico ed il singolo cittadino possano ritenere necessari;

Evidenziato, pertanto, la necessità di dotarsi di un Sistema Informativo Territoriale e di un Geoportale che si presentino come strumenti indispensabili per fornire informazioni e servizi più rispondenti alle moderne esigenze dell'efficienza amministrativa, per poter operare con la massima professionalità, precisione e rapidità nell'espletamento delle varie mansioni amministrative;

Rilevato che:

- per le vie brevi è stato richiesto preventivo di spesa alla società di Servizi di Ingegneria Integrata Voci-Paone srl con sede in via Mazzini – 88060 Montepaone (CZ) P.IVA 03803980790;
- la suddetta società ha presentato un'offerta pari ad € 6.700,00 IVA compresa al 22%, oltre € 1.500,00 IVA compresa al 22% quale canone annuo per il Portale Cartografico Comunale SIT-WebGis integrato;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato;

Dato atto che:

- l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Dato atto che da indagine di mercato il prezzo è considerato congruo e conveniente in base alla fornitura da eseguire;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con l'affidamento del servizio di ingegneria di cui sopra, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla società di Servizi di Ingegneria Integrata Voci-Paone srl con sede in via Mazzini – 88060 Montepaone (CZ) P.IVA 03803980790;

Preso atto del GIC n. ZE434A8333 attribuito dall'AVCP (ora ANAC) al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Considerato che la somma necessaria per l'esecuzione del servizio di ingegneria di che trattasi (Sistema Informatico Territoriale comunale e Geoportale integrato SIT-WebGis) ammonta complessivamente ad € 8.200,00 IVA compresa come per legge;

Accertata la regolarità contributiva tramite DURC Protocollo INPS_29173158 con scadenza validità 15/04/2022;

Dato atto che le condizioni di cui all'articolo 192 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 sono quelle:

1. la finalità: efficienza amministrativa;
2. la forma del contratto è quella mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
3. criteri di selezione: affidamento diretto;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1) **di approvare** il preventivo presentato dalla Servizi di Ingegneria Integrata Voci-Paone srl con sede in via Mazzini – 88060 Montepaone (CZ) P.IVA 03803980790;
- 2) **di affidare** l'esecuzione del servizio di ingegneria per la realizzazione di un Sistema Informatico Territoriale comunale e Geoportale integrato SIT-WebGis in dotazione all'ufficio tecnico comunale, alla Servizi di Ingegneria Integrata Voci-Paone srl con sede in via Mazzini – 88060 Montepaone (CZ) P.IVA 03803980790;
- 3) **di impegnare** a favore della stessa ditta la somma complessiva di € 8.200,00 sul bilancio corrente;
- 4) **di prendere atto** che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento, a presentazione della relativa fattura, regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio interessato per la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite, previa acquisizione del D.U.R.C., per la verifica della regolarità contributiva e mediante accredito su apposito conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- 5) **di dare atto** che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il CIG assegnato dall'AVCP è il seguente: ZE434A8333;
- 6) **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 1083 – Cod. 0108202 - Imp. 430 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

